Seguro de Responsabilidade Civil de Administradores e Diretores — D&O

Apólice à Base de Reclamações com Cláusula de Notificações

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

1. OBJETO DO SEGURO

1.1 Este contrato garante o reembolso das quantias que o Segurado for obrigado a pagar em razão de Reclamação por Ato Danoso, observado o Limite Máximo de Indenização e a Especificação ao final deste documento.

2. COBERTURAS BÁSICAS

2.1 Pessoas Seguradas

2.1.1 Considera-se Segurado toda pessoa física que tenha sido, seja ou venha a ser administrador, diretor, conselheiro de administração ou fiscal, membro de comitê estatutário, procurador com poderes de gestão ou administrador de fato da Tomador e de suas controladas, estendendo-se a cobertura a cônjuges, companheiros, herdeiros, espólio e representantes legais, exclusivamente por atos de gestão do Segurado.

2.2 Cobertura Básica — Side A

2.2.1 A Seguradora pagará, em nome do Segurado, as perdas decorrentes de reclamações por ato danoso, quando a Tomador não puder ou não estiver obrigada a indenizá-lo, inclusive por insolvência, vedação legal ou recusa. Esta cobertura conta com limite adicional exclusivo (Side A DIC) de R$ 12.500.000,00, sem franquia.

2.3 Side B — Reembolso da Sociedade

2.3.1 Fica garantido o reembolso à Tomador das quantias pagas em favor do Segurado, observada a franquia de R$ 100.000,00 por reclamação.

2.4 Side C — Reclamações de Valores Mobiliários

2.4.1 A Cobertura Básica nº 3 aplica-se somente a reclamações relativas a valores mobiliários registrados em bolsa brasileira, com sublimite de 20% do Limite Máximo de Indenização, compartilhado com as Coberturas Básicas nº 1 e B.

2.5 Territorialidade

2.5.1 Esta apólice cobre atos danosos praticados e reclamações apresentadas em qualquer parte do mundo, inclusive Estados Unidos da América e Canadá, onde legalmente permitido.

3. COBERTURAS ADICIONAIS

3.1 Multas Civis e Administrativas

3.1.1 Estão cobertas multas administrativas impostas ao Segurado por órgãos reguladores, onde legalmente seguráveis, até o sublimite de R$ 6.250.000,00.

3.2 Atos de Gestão em Operações de Crédito Rural

3.2.1 Estão cobertas reclamações e processos administrativos sancionadores do Banco Central do Brasil, do MAPA e do Ministério Público contra o Segurado decorrentes de atos de gestão em operações de crédito rural, inclusive enquadramento no Proagro, registro no Sicor e desvio de finalidade, até o LMI.

3.3 Responsabilidade Ambiental na Cadeia de Fornecimento

3.3.1 Estão cobertos custos de defesa do Segurado exclusivamente em ações penais ambientais, até o sublimite de R$ 3.750.000,00.

3.4 Insolvência da Tomadora

3.4.1 O pedido de recuperação judicial, extrajudicial ou falência da Tomador não afeta a cobertura; a Cobertura Básica nº 1 permanece integral e prioritária, e a apólice não poderá ser cancelada por esse motivo.

3.5 Pagamento Antecipado de Despesas de Defesa

3.5.1 A Seguradora adiantará os custos de defesa razoáveis em até 60 dias, mediante aprovação prévia do orçamento.

3.6 Nomeação de Patrono

3.6.1 A defesa do Segurado será conduzida por escritório integrante do painel credenciado da Seguradora.

4. LIMITES E FRANQUIAS

4.1 Limite Máximo de Indenização Agregado

4.1.1 O Limite Máximo de Indenização é de R$ 25.000.000,00, no agregado por período de vigência, para todas as coberturas e reclamações somadas.

4.2 Restabelecimento do Limite

SIMULADA · USO ACADÊMICO

4.2.1 O Limite Máximo de Indenização poderá ser reintegrado uma vez por vigência, mediante pagamento de prêmio adicional calculado pro rata.

4.3 Franquia

4.3.1 Aplica-se franquia de R$ 100.000,00 por reclamação às Coberturas Básicas nº 2 e nº 3. A Cobertura Básica nº 1 não está sujeita a franquia.

4.4 Despesas de Defesa e o Limite

4.4.1 Os custos de defesa integram e reduzem o Limite Máximo de Indenização, estando sujeitos ao sublimite de 30% do LMI.

4.5 Prioridade de Pagamentos

4.5.1 Os pagamentos serão realizados na ordem cronológica de apresentação das reclamações, sem prioridade entre coberturas.

5. RISCOS NÃO COBERTOS E PREJUÍZOS NÃO INDENIZÁVEIS

5.1 Além dos riscos excluídos nas Condições Gerais, não estão cobertas as Reclamações descritas a seguir:

5.1.1 Atos Intencionais e Fraudulentos

Exclui-se qualquer reclamação em que se alegue ato doloso, fraudulento, culpa grave ou violação intencional da lei pelo Segurado, inclusive custos de defesa.

5.1.2 Segurado contra Segurado

A exclusão de reclamações entre Segurados não se aplica a ações derivadas de acionistas, a reclamações de administrador judicial ou liquidante, a reclamações de ex-administradores desligados há mais de 2 anos e a reclamações fora do Brasil.

5.1.3 Dados e Sistemas

A exclusão de riscos cibernéticos não se aplica a reclamações por falha de supervisão ou governança do Segurado sobre segurança da informação e proteção de dados.

6. PRAZOS DE COBERTURA

6.1 Período de Retroatividade

Data de retroatividade: 01.06.2023. Atos danosos anteriores a essa data não estão cobertos, ainda que a reclamação seja apresentada na vigência.

6.2 Prazo Complementar e Prazo Suplementar

Na hipótese de não renovação, fica concedido Prazo Complementar de 6 meses, sem custo, e facultada a contratação de Prazo Suplementar de até 3 anos, mediante prêmio adicional.

6.3 Aviso de Fatos e Circunstâncias

Circunstâncias notificadas durante a vigência, com descrição detalhada do ato danoso, serão consideradas reclamações desta apólice.

6.4 Alteração de Controle Societário

Em caso de alteração de controle, a cobertura fica restrita a atos anteriores, podendo ser contratado run-off de até 3 anos mediante prêmio adicional.

7. CONDIÇÕES GERAIS APLICÁVEIS

7.1 Indivisibilidade das Declarações e Condutas

A conduta de um Segurado não será imputada aos demais para fins de aplicação das exclusões. As declarações da proposta são consideradas em conjunto.

7.2 Arbitragem e Foro

Eventuais divergências serão submetidas ao foro do domicílio do Segurado.

7.3 Direito de Regresso

A Seguradora sub-roga-se nos direitos contra terceiros, não exercendo regresso contra os Segurados salvo em caso de dolo.

7.4 Moeda do Contrato

Os valores são expressos em reais, atualizados conforme a regulamentação vigente.

ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE

Apólice nº	143.74340-7
Seguradora	Jacarandá Companhia de Seguros (fictícia) (CNPJ 00.000.103/0001-91)

SIMULADA — USO ACADÊMICO

Tomador	Cooperativa de Crédito Rural do Agreste Sergipano (fictícia)
CNPJ do Tomador	63.677.590/0001-75
Município/UF	Itabaiana — SE
Início de Vigência	01.11.2026
Término de Vigência	01.11.2027
Retroatividade	01.06.2023
Limite Máximo de Indenização (LMI)	R$ 25.000.000,00
Franquia	R$ 100.000,00
Prêmio Líquido + IOF	R$ 253.050,00
Atividade	Cooperativa de crédito rural — Cooperativa de crédito rural

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

SIMULADA · USO ACADÊMICO